بنك الجزائر
BANK OF ALGERIA

تعليمة رقم 04-2026 مؤرخة في 30 أبريل سنة 2026 تحدد إجراء معرفة الزبائن (KYC) المطبق على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر.

المادة الأولى: تطبيقا لأحكام النظام رقم 24-03 المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو 2024، يتعلّق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما، المعدل والمتمم، تهدف هذه التعليمة إلى تحديد الإجراء المتعلق بمعرفة الزبون المطبق على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر، المشار إليها أدناه بعبارة «الخاضعون».
يرفق الإجراء المشار إليه أعلاه بهذه التعليمة، ويعد جزءً لا يتجزأ منها.

المادة 2: تطبق واجبات تحديد الهوية والتحقق منها، المنصوص عليها في أحكام هذه التعليمة، على:

- الزبون المعتاد والزبون العرضي؛
- الوكيل؛
- الممثل القانوني؛
- كل شخص يدعي التصرف لحساب الزبون؛
- المستفيد أو المستفيدين الحقيقيين.

المادة 3: يجوز للخاضعين، في حدود ما تنص عليه الأحكام القانونية والتنظيمية السارية، تطبيق إجراءات تحديد الهوية والتحقق منها أكثر صرامة، تتناسب مع خصوصياتهم وطبيعة نشاطهم وحجمهم.
المادة 4: يجب على الخاضعين لهذا القانون، قبل الدخول في أي علاقة أعمال وطوال مدة هذه العلاقة وعند اجراء أي عملية عرضية، تحديد هوية الزبون والتحقق منها.

المادة 5: يجب أن يمكّن إجراء تحديد الهوية والتحقق، لاسيّما، من إثبات هوية الزبون وعنوانه، ممثله القانوني وعند الاقتضاء، المستفيد أو المستفيدين الحقيقيين، ملف الزبون والغرض وطبيعة علاقة الأعمال أو العملية العرضية، قصد تحديد ملف المخاطر في نهاية المطاف.

المادة 6: يجب تنفيذ اجراءات تحديد هوية الزبون والتحقق منها في إطار نهج قائم على المخاطر، مع مراعاة ملفات الزبائن، المنتجات والخدمات، قنوات التوزيع والمناطق الجغرافية.
ولهذا الغرض، يجب على الخاضعين تحديد مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتقييمها وفهمها والتخفيف منها.

المادة 7: يسري مفعول هذه التعليمة اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها.

الجزائر في، 30 أبريل 2026

المحافظ
محمد لمين لبو

إجراء معرفة الزبائن (KYC) المطبق على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر

يطبق هذا الإجراء الذي يندرج ضمن إطار العناية الواجبة المستمرة على جميع الخاضعين، عند الدخول في علاقة أعمال وطوال مدتها، أو بمناسبة أي عملية عرضية.

I. تحديد الهوية وإجراءات التحقق الواجب القيام بها

ترد أدناه تدابير العناية الواجبة التي يتعين على الخاضعين مراعاتها:

1. جمع الوثائق اللازمة للدخول في العلاقة والتحقق منها:

بحسب فئة الزبون، (انظر الملحق I)، يتعين على العون المكلف بإقامة علاقة الأعمال جمع مجمل المعلومات والوثائق المطلوبة، والتحقق منها بحضور الزبون بواسطة قوائم مراقبة، وإمضاء الزبون على جميع وثائق إقامة علاقة الأعمال (انظر الملحقين II وIII).

2. مراقبة اتساق واكتمال مجمل الوثائق التي تمّ جمعها:

يتعين على العون المكلف بإقامة علاقة الأعمال إجراء مراقبة من المستوى الأول للتأكد من اكتمال واتساق الوثائق والمعطيات التي تمّ جمعها مع ملف الزبون.

3. إدخال بيانات تحديد هوية الزبون في نظام المعلومات:

بعد جمع البيانات والتحقق منها، يجب إدخال البيانات المنصوص عليها في الملاحق المرفقة أو أي بيانات أخرى يقدمها الزبون في نظام المعلومات. يجب أن تسمح هذه البيانات بتحديد ملف الزبون ومستوى المخاطر والفرز و تحديد الملف الآلي على أساس مصفوفة المخاطر المعدة وفقا لقواعد مهنية محددة مسبقا من طرف الخاضع.

يجب على مدير الوكالة أو مسؤول مكتب البريد، بصفته ضامنا لاحترام الرقابة السُلّمية، التأكد من مطابقة عمليات الرقابة السابقة.

4. الرقابة المستقلة:

يجب على كل خاضع أن يتزود بتنظيم ملائم، على شكل مصلحة العمليات الخلفية (back office)، تتولى مراقبة البيانات والوثائق تكملةً لعمليات الرقابة من المستوى الأول.

ومن شأن هذه ضمان موثوقية البيانات وتحديثها، وإلا فإن مصفوفة المخاطر لا يمكن أن تضمن الحساب السليم لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل الخاصة بالزبون، وبالتالي التطبيق الصارم للنهج القائم على المخاطر.

5. الهيئة المؤهلة لاتخاذ قرار قبول أو رفض إقامة علاقة أعمال:

قبل أي دخول في علاقة أعمال مع زبائن ذوي مخاطر مرتفعة، وتطبيقا لتدابير العناية الواجبة المعززة، يشترط الحصول على مصادقة مسبقة وإضافية من الهيئة المؤهلة من قبل الإدارة العليا.

6. تحديد هوية الزبائن أو الوكيل أو الأشخاص الذين يدعون التصرف لحساب الزبون والتحقق منها:

تعد هذه المرحلة جوهرية ويجب أن تتم قبل الدخول في علاقة الأعمال، أو عند مراجعة ملف معرفة الزبون، أو عند أي عملية عرضية.

أ. **بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:**

- **جمع المعلومات عن الزبون**: الاسم، اللقب، تاريخ ومكان الميلاد، الجنسية، العنوان، المهنة، مصدر الأموال، التصريح بالتدفقات التقديرية المتوقعة لا سيما نقدا، والمنتجات والخدمات المتوقعة، إلخ. (انظر الملحق II).
- **التحقق من هوية الزبون**: على أساس وثيقة رسمية أصلية سارية الصلاحية تتضمن صورة صاحبها، مثل وثيقة الهوية بالنسبة للمواطنين، أو بطاقة الإقامة أو جواز السفر بالنسبة للرعايا الأجانب، إضافة إلى إثبات الإقامة.
- **الاطلاع على قوائم العقوبات**: يجب على الخاضع التأكد من أن الزبون المحتمل غير مدرج في القائمة الوطنية للعقوبات أو في القائمة الموحدة لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
- **التحقق من صفة الأشخاص المعرضين سياسيا (PPE)**: قبل تجسيد إقامة علاقة الأعمال، يجب على الخاضع التحقق مما إذا كان الزبون المحتمل يستوفي معايير تحديد هوية شخص معرض سياسيا أم لا.

في حالة الشخص دون سن الرشد، يجب جمع بيانات تحديد الهوية المتعلقة بأحد الوالدين أو بوصيه القانوني. ويمكن جمع بيانات تحديد الهوية الخاصة بالشخص دون سن الرشد انطلاقا من شهادة ميلاده.

يتم تحديد هوية المقاولين الذاتيين بوصفهم أشخاصا طبيعيين.

ب. **بالنسبة للأشخاص المعنويين:**

- **جمع المعلومات**: التسمية الاجتماعية، الشكل القانوني، عنوان المقر الاجتماعي، العناوين الثانوية، رقم التعريف الجبائي، رقم التعريف الإحصائي، القانون الأساسي، الترخيص أو الاعتماد، السجل التجاري، هوية المسيرين والمساهمين/الشركاء والمستفيد أو المستفيدين

الحقيقيين، الأنشطة الرئيسية والثانوية، التصريح بالتدفقات التقديرية المتوقعة لا سيما نقدا، والمنتجات والخدمات المتوقعة، إلخ. **(انظر الملحق III)**.

- **تحديد هوية المستفيد الحقيقي والتحقق منها**: يخضع تحديد هوية المستفيد أو المستفيدين الحقيقيين والتحقق منها لنفس الكيفيات المطبقة على الأشخاص الطبيعيين.

يجب أن يتم تحديد هوية المستفيد أو المستفيدين الحقيقيين استنادا إلى المعلومات الأساسية، لا سيما القانون الأساسي للشخص المعنوي وأي وثيقة أخرى تسمح بالوصول إلى الشخص الطبيعي الذي يسيطر، في نهاية المطاف، على الشخص المعنوي. كما يجب إجراء التحقق من خلال الاطلاع على السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين (RPBE).

- **التحقق من المعلومات**: على أساس الوثائق الرسمية الأصلية، (مستخرج السجل التجاري والقانون الأساسي وقائمة المساهمين/الشركاء، إلخ)، والاطلاع على قواعد بيانات موثوقة ومستقلة.
- **الاطلاع على قوائم العقوبات**: يجب التأكد، عبر نظام الإنذار، من أن الشخص المعنوي أو مساهميه/شركاءه أو مسيريه أو وكلاءه أو مستفيديه الحقيقيين غير مدرجين في القائمة الوطنية للعقوبات أو في القائمة الموحدة لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدّة.
- **التحقق من صفة الشخص المعرض سياسيا**: يجب التحقق، تطبيقا للقوانين والتنظيمات السارية، لا سيما القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 2005 يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمم، مما إذا كان الممثل القانوني أو المساهمون/الشركاء أو المسيرون أو الوكلاء أو المستفيدون الحقيقيون للشخص المعنوي معتبرين كأشخاص معرضين سياسيا (PPE).

7. فهم علاقة الأعمال:

- **غرض علاقة الأعمال وطبيعتها**: فهم الغرض من فتح الحساب أو المعاملة، وأنواع العمليات المتوقعة (مدينة ودائنة)، والبلدان المعنية، إلخ.
- **النسق الاقتصادي والمالي للزبون**: جمع البيانات الاقتصادية والمالية وتقييمها بالتحقق من اتساقها، ومن مصدر الأموال والثروة عند الاقتضاء.

8. تقييم مستوى مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل:

يتم تحديد مستوى مخاطر الزبون على أساس مصفوفة مخاطر ناتجة عن التقييم الذاتي الذي يجريه الخاضع، مع مراعاة عوامل المخاطر الآتية:

- **العوامل المرتبطة بالزبون**: تحديد نوع الزبائن، شخص طبيعي، شخص معنوي، شخص معرض سياسيا، مقيم أو غير مقيم، الجنسية، السمعة (التحقق من وسائل الإعلام السلبي وقوائم العقوبات، إلخ).
- **العوامل المرتبطة بالمنتجات/الخدمات**: منتجات ذات مخاطر مرتفعة (مثل المنتجات التي تعزز إخفاء الهوية، ولا سيما النقد، والحسابات المرقمة، والخدمات والمنتجات من وإلى البلدان عالية المخاطر، والمعاملات الدولية في إطار التجارة الخارجية، وعمليات الصرف، إلخ).
- **العوامل الجغرافية**: البلدان المحددة على أنها عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، حسب تصنيف مجموعة العمل المالي (GAFI) أو حسب القائمة الوطنية.
- **العوامل المرتبطة بقنوات التوزيع**: الخدمات والمنتجات المقدمة للزبون دون اتصال مادي مباشر.

يجب أن يفضي تقييم المخاطر المنجز على هذا النحو إلى تصنيف الزبون بما يسمح بتطبيق تدابير العناية الواجبة الملائمة، التي قد تتدرج من تدابير العناية الواجبة المبسطة إلى تدابير العناية الواجبة المعززة، وفقا للنهج القائم على المخاطر.

يجب جمع جميع البيانات ذات الصلة بعوامل المخاطر والتحقق منها مع التأكد من موثوقيتها وتحديثها.

II. رفض الدخول في علاقة أعمال

يجب على الخاضع رفض إقامة علاقة الأعمال أو مواصلة علاقة الأعمال في الحالات الآتية:

- تعذر تحديد هوية الزبون أو المستفيد الحقيقي أو التحقق منها؛
- رفض الزبون تقديم المعلومات أو الوثائق المطلوبة؛
- وجود عدم اتساق ظاهر وغير مبرر بين النسق المصرح به والعمليات المتوقعة؛
- إدراج الزبون أو شخص مرتبط به في القائمة الوطنية للعقوبات أو في القائمة الموحدة لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

يوثق رفض إقامة علاقة الأعمال ويحفظ في ملف الزبون. ويبلغ إلى خلية معالجة الاستعلام المالي (CTRF) عند الاقتضاء.

III. تسيير علاقة الأعمال

1. العناية الواجبة المستمرة والتحديثات:

- **مراقبة العمليات**: يجب ممارسة مراقبة للمعاملات بما يسمح بكشف العمليات غير الاعتيادية أو المشبوهة بالنظر إلى نسق الزبون.
- **التحديث المنتظم للمعلومات**: تعتمد وتيرة تحديث المعلومات المتعلقة بالزبون على مستوى المخاطر المشخّص.

طوال مدة علاقة الأعمال، يجب على الخاضعين أيضا تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالزبائن وكذا وثائق معرفة الزبون عند كل حدث ذي دلالة أو عملية مهمة أو حدث دافع، مع وتيرة مراجعة لا تقل عن مرة واحدة سنويا بالنسبة للزبائن ذوي المخاطر المرتفعة.

بالنسبة للزبائن ذوي المخاطر المتوسطة والمنخفضة، يجب أن تكون وتيرة المراجعة، على التوالي، ثلاث (3) سنوات وخمس (5) سنوات كحد أقصى.

- **التحقق من التغييرات**: تحليل كل تغيير يطرأ على وضعية الزبون (العنوان والنشاط والمسيرين والوكلاء والمستفيدين الحقيقيين، إلخ) وتقييم أثره على ملف مخاطر الزبون (سواء بالزيادة أو التخفيض).
- **عمليات الرقابة**: تجرى عمليات رقابة متقاربة ومكثفة بدرجات متفاوتة في حالة ارتفاع مستوى مخاطر الزبون، الأمر الذي يستدعي تطبيق العناية الواجبة المعززة.

2. تدابير العناية الواجبة المعززة:

تستلزم تدابير العناية الواجبة المعززة الحصول على معلومات وأدلة إضافية حول الهوية، والتحقق من مصدر المداخيل والأموال، وفي بعض الحالات الحصول على تراخيص من أشخاص مؤهلين، قبل إقامة علاقة الأعمال أو مواصلتها.

وتتمثل هذه التدابير، لاسيّما، فيما يلي:

- تعزيز تدابير العناية الواجبة من خلال جمع معلومات إضافية واستعمال مصادر معلومات رسمية وموثوقة ومستقلة؛
- تحديث بيانات الزبون وبيانات المستفيد الحقيقي بصفة منتظمة وبتواتر أعلى؛
- فهم النية الحقيقية من علاقة الأعمال؛
- الفحص الدقيق للقوائم المالية الحالية لعلاقة الأعمال قصد فهم جميع الجوانب المتعلقة بنشاطها ووضعيتها المالية؛

- الحصول على معلومات إضافية عن مصدر الأموال والثروة؛
- تنفيذ مراقبة معززة لعلاقة الأعمال بزيادة عدد وتواتر عمليات الرقابة المنجزة؛
- الحصول على ترخيص من المديرية العامة أو من مجلس المديرين قبل إقامة علاقة الأعمال أو الإبقاء عليها.

يجدر التذكير بأن هذه الإجراءات تمثل تدابير إضافية تضاف إلى تدابير العناية المطبقة على جميع علاقات الأعمال أو الزبائن العرضيين.

3. تدابير العناية الواجبة المبسطة:

يمكن للخاضعين تطبيق تدابير عناية مبسطة تجاه الزبون أو المستفيد الحقيقي عندما يبدو أن الخطر المشخّص ذو مستوى منخفض، حسب تقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك بملاءمة وقت تنفيذ هذه التدابير ودوريتها، ونطاق الوسائل المستخدمة، وكمية المعلومات التي تمّ جمعها، وجودة مصادر المعلومات المستخدمة.

تتمثل تدابير العناية الواجبة المبسطة، لاسيّما، فيما يلي:

- مواءمة كمية المعلومات المطلوبة للتحقق من هوية الزبون أو المستفيد الحقيقي؛
- الاستناد على مصدر معلومات واحد شريطة أن يكون موثوقا ومستقلا للتحقق من الهوية؛
- الرجوع إلى بيانات تحديد الهوية المنشورة على مواقع البورصات إذا كان الزبون مؤسسة مدرجة؛
- تأجيل التحقق من هوية الزبون والمستفيد الحقيقي إلى ما بعد إنشاء علاقة الأعمال، وفي هذه الحالة تتخذ هذه التدابير في أقرب وقت ممكن بعد إقامة علاقة الأعمال، وعلى أقصى تقدير قبل إنجاز أول عملية؛
- تقليص تواتر تحديث ملفات تحديد الهوية المتعلقة بالزبون كما هو مبين أعلاه؛
- مواءمة تواتر وكثافة متابعة المعاملات، من خلال مراقبة المعاملات التي تتجاوز عتبة معينة ملائمة لنسق المعاملات.

يجب أن تراعي تدابير العناية الواجبة المبسطة طبيعة الزبائن ذوي المخاطر المنخفضة وأن تكون منسجمة مع عناصر تقييم المخاطر. وإذا طرأ تغيير في طبيعة أنشطة زبون خاضع لليقظة المبسطة، يجب على الخاضع إعادة فحص المخاطر المرتبطة بهذا الزبون، وعند الاقتضاء، تعزيز درجة العناية الواجبة المعقولة المنفذة لضمان تناسب هذه الإجراءات مع تطور نسق مخاطر الزبون.

لا يجوز بأي حال من الأحوال تطبيق تدابير العناية الواجبة المبسطة عند وجود شبهة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، أو في الحالات الخاصة ذات المخاطر المرتفعة.

IV. تسيير الزبائن العرضيين

تطبق تدابير العناية الواجبة المبينة أعلاه، والمطبقة على علاقات الأعمال، بنفس الأشكال على الزبائن العرضيين.

V. تسيير الأشخاص المعرضين سياسيا

طبقا لتدابير العناية الواجبة المنصوص عليها في القانون رقم 05-01 المعدل والمتمم، والنظام رقم 24-03 المؤرخ في 24 يوليو سنة 2024، المعدل والمتمم، وتعليمة بنك الجزائر رقم 03-24 المؤرخة في 24 نوفمبر سنة 2024 المتعلقة بالعناية الواجبة، يجب على الخاضعين تطبيق التدابير المعززة الآتية تجاه الأشخاص المعرضين سياسيا وأفراد عائلاتهم أو الأشخاص المرتبطين بهم ارتباطا وثيقا:

- **موافقة المديرية العامة أو مجلس الإدارة/المديرية**: يمنع إقامة أو مواصلة علاقة أعمال مع شخص معرض سياسيا أو أحد أفراد عائلته أو شخص مرتبط به ارتباطا وثيقا، دون الحصول على الترخيص المسبق من المديرية العامة أو مجلس المديرين للخاضع.
- **التحقق من مصدر الأموال ومصدر الثروة**: اتخاذ جميع التدابير المعقولة لتحديد مصدر الأموال ومصدر الثروة، والحرص على ضمان رقابة معززة ومستمرة على علاقة الأعمال.
- **المراقبة المعززة والمستمرة**: الحرص على ضمان مراقبة معززة ومستمرة لعلاقة الأعمال. وتولى عناية خاصة للعمليات والحركات المنجزة وأهدافها، ويجب أن تدوّن النتائج في سجلات خاصة.
- **التصريح بالاشتباه**: يجب على الخاضعين إبلاغ خلية معالجة الاستعلام المالي (CTRF) بجميع العمليات المشبوهة، بما في ذلك محاولات القيام بالعمليات المشبوهة أو رفض العمليات بسبب سلوك الزبون، دون تأخير وفي حالة وجود شبهة.

كما يجب عليهم الحرص على توثيق جميع التدابير المتخذة، منذ تحديد هوية الأشخاص المعرضين سياسيا وأفراد عائلاتهم أو الأشخاص المرتبطين بهم ارتباطا وثيقا، إلى غاية الموافقة على العلاقات.

VI. تحديث البيانات المتعلقة بالزبائن

يجب على الخاضعين تحديث، على أساس مستوى المخاطر، بيانات تحديد الهوية الخاصة بالزبائن الذين تربطهم بهم علاقات أعمال، وبوكلائهم والمستفيدين الحقيقيين، أو عندما يتبين أن المعلومات المتوفرة لديهم لم تعد محدثة، وفق دوريات المراجعة الآتية:

مستوى المخاطر	تواتر التحديث	التفعيل المسبق
منخفض	كل خمس (5) سنوات، كحد أقصى	لا سيما: - في حالة تغير معتبر في الوضعية أو كشف عملية غير اعتيادية. - في حالة تغير الوضعية أو كشف صفة شخص معرض سياسيا أو إنذار عقوبات. - في حالة أي حدث جديد: تغير في السيطرة، عملية غير معتادة، إدراج في القائمة الوطنية للعقوبات أو في القائمة الموحدة لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
متوسط	كل ثلاث (3) سنوات، كحد أقصى	
مرتفع	سنويا، كحد أدنى	

في حالة التحديث، يجري الخاضعون عملية تحقق جديدة لهوية الزبائن ووكلائهم و/أو المستفيدين الحقيقيين بواسطة وثائق ثبوتية، ووفق الشروط نفسها المعتمدة في حالة التحديد الأوّلي للهوية.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتم تحديث بيانات تحديد الهوية في الحالات الآتية:

- حدوث تغيير جوهري في علاقة الأعمال (تغير المستفيد الحقيقي أو تغير هيكل الملكية أو السيطرة أو الاكتتاب في منتج/خدمة جديدة، إلخ)؛
- عندما تصبح طبيعة عمليات الزبون غير متسقة مع موضوع الحساب المصرح به سابقا؛
- حدوث تغيير مهم في طريقة تسيير حساب الزبون؛
- في حالة الاشتباه في تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل؛
- عند وجود إنذارات تتعلق بعملية أو عدة عمليات غير اعتيادية أو في إطار فحص معزز.

VII. الكشف والتصريح بالعمليات المشبوهة

يجب إخضاع كل عملية غير متسقة مع ملف الزبون للتحقق، وعند الاقتضاء، التصريح بالاشتباه لدى خلية معالجة الاستعلام المالي (CTRF).

الملحق I

العناصر الواجب جمعها في إطار معرفة الزبون

I. العناصر الواجب جمعها في إطار معرفة الزبون لشخص طبيعي	
العناصر المكونة لملف KYC	العناصر الواجب جمعها
هوية الزبون	
إثبات الهوية	وثيقة رسمية سارية الصلاحية تتضمن صورة.
عنوان الزبون	
إثبات الإقامة	وثيقة رسمية سارية الصلاحية تبين عنوان الزبون (شهادة الإقامة أو فاتورة الماء أو الكهرباء).
منتجات وخدمات الزبون	
بيانات ومعلومات تجمع عند إقامة علاقة الأعمال	- الغرض من إقامة علاقة الأعمال. - المنتجات والخدمات المنتظرة. - طبيعة ومبالغ العمليات المنتظرة (نقدا وبوسائل كتابية).
الوضعية الاقتصادية والمالية للزبون	
إثباتات النشاط والموارد	- إثباتات الموارد والمداخيل. - تصريح ذاتي أو معلومات متاحة (اتفاقية الحساب أو محضر المقابلة أو كشف الراتب، إلخ).
عند وجود أشخاص مخولين بالتصرف في الحساب	
إثبات هوية الشخص المرخص للتصرف على الحساب	- وثيقة هوية سارية الصلاحية. - إثبات للعنوان ساري الصلاحية. - إثبات صلاحيات الشخص الحاصل على الوكالة أو ما يعادلها.
نتيجة الرقابة تجاه القائمة الوطنية للعقوبات أو القائمة الموحدة لعقوبات مجلس الأمن	الاحتفاظ بمسار التدقيق الخاص بالرقابة المنجزة على الزبون والأطراف المرتبطة به (مثل الوكيل).
نتيجة الرقابة تجاه صفة الشخص المعرض سياسيا	الاحتفاظ بمسار التدقيق الخاص بالرقابة المنجزة على الزبون وأفراد عائلته والأشخاص المرتبطين به ارتباطا وثيقا.

II. العناصر الواجب جمعها في إطار معرفة الزبون (مهنة حرة، مقاول فردي)	
العناصر المكونة لملف KYC	العناصر الواجب جمعها
هوية الزبون	
إثبات الهوية والنشاط المهني	يتم التأكد من الهوية حسب الحالة، بواسطة: - إثبات ساري الصلاحية للهوية. - بطاقة مهنية للتاجر أو الفلاح أو مستخرج من السجل التجاري ساري الصلاحية عند إقامة علاقة الأعمال. - مستخرج من سجل الحرف و/أو بطاقة مهنية للحرفي. - مستخرج التسجيل لدى بعض المنظمات المهنية (الأطباء والمحامين والوكلاء العقاريين، إلخ). - نسخة من الاعتماد و/أو الترخيص للأنشطة المنظمة. - شهادتا NIF وNIS.
إثبات هوية والنشاط المهني للمسير	من الضروري الحصول على هوية وعنوان المسير، ويتم تحديد الهوية على أساس وثيقة هوية أو نسخة من جواز السفر للأجانب سارية الصلاحية وإثبات ساري الصلاحية للعنوان، فضلا عن الصلاحيات المخولة له.
عنوان الزبون	
إثبات الإقامة	- وثيقة رسمية تسمح بالتحقق من عنوان النشاط. - إثبات العنوان الشخصي في حالة النشاط المتنقل.
منتجات وخدمات الزبون	
بيانات ومعلومات تجمع عند إقامة علاقة الأعمال	تحديد غرض فتح الحساب، لا سيما: - المنتجات والخدمات المنتظرة. - طبيعة ومبالغ العمليات المنتظرة (نقدا وبوسائل كتابية). - المعاملات مع الخارج. - بلدان المعاملات. - الزبائن والموردون.

الوضعية الاقتصادية والمالية للزبون	
إثبات النشاط والموارد، وعند الاقتضاء، إثبات الثروة	تصريح ذاتي أو معلومات متاحة (بطاقة KYC، محضر المقابلة). بالنسبة للمهنيين ذوي المخاطر المرتفعة، تقبل الوثائق الجبائية أو المحاسبية المثبتة للموارد (مثل: القوائم المالية).
عند وجود أشخاص مخولين بالتصرف في الحساب	
الأشخاص المخولون للتصرف في الحساب	- وثيقة هوية سارية الصلاحية. - إثبات للعنوان ساري الصلاحية. - إثبات صلاحيات الشخص الحاصل على الوكالة أو ما يعادلها.
نتيجة الرقابة إزاء القائمة الوطنية للعقوبات أو القائمة الموحّدة لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.	الاحتفاظ بمسار التدقيق الخاص بالرقابة.
نتيجة الرقابة تجاه صفة الأشخاص المعرضين سياسيا.	الاحتفاظ بمسار التدقيق الخاص بالرقابة المنجزة على الزبون وأفراد عائلته والأشخاص المرتبطين به ارتباطا وثيقا.

III. العناصر الواجب جمعها في إطار معرفة الزبون لشخص معنوي	
العناصر المكونة لملف KYC	العناصر الواجب جمعها
تعريف الزبون	يتم التأكد من الهوية حسب الحالة، بواسطة: - نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي. - نسخة من السجل التجاري. - كل وثيقة رسمية تثبت التسجيل القانوني و/أو الاعتماد للنشاط المنظم، وتتضمن التسمية والشكل القانوني وهوية المساهمين أو الشركاء والمسيرين والمستفيدين الحقيقيين والممثلين القانونيين أو ما يعادلهم في القانون الأجنبي. - وثيقة رسمية تتضمن عنوان الشخص المعنوي (عقد الإيجار أو عقد الملكية أو عقد الامتياز، إلخ). - شهادتا NIF وNIS.
المنتجات والخدمات	تحديد غرض فتح الحساب لا سيما: - المنتجات والخدمات المنتظرة. - طبيعة ومبالغ العمليات المنتظرة (نقدا وبوسائل كتابية). - المعاملات مع الخارج. - بلدان المعاملات. - الزبائن والموردون.
النشاط ورقم الأعمال	- جمع هذه المعلومات على أساس تصريح الزبون أو أي وثيقة ثبوتية تتضمنها. - نسخة من الوثائق الجبائية والمحاسبية (مثل: القوائم المالية).
الأشخاص المخولون للتصرف في الحساب	- وثيقة هوية سارية الصلاحية. - إثبات للعنوان ساري الصلاحية. - إثبات صلاحيات الشخص الحاصل على الوكالة أو ما يعادلها.
المساهمون/الشركاء والمستفيدون الحقيقيون والمسيرون	**المساهمون والشركاء:** يتم تحديد هوية المساهمين والشركاء بناء على تقديم نسخة أصلية من القانون الأساسي وكل وثيقة رسمية تتضمن المعلومات المتعلقة بهم.

	المسيرون والممثلون القانونيون: يجب الحصول على هوية وعنوان المسيرين والممثلين القانونيين، ويتم تحديد هويتهم على أساس وثيقة هوية وإثبات عنوان ساريي الصلاحية وكذا الصلاحيات المخولة لهم.
نتيجة الرقابة إزاء القائمة الوطنية للعقوبات أو القائمة الموحّدة لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.	الاحتفاظ بمسار التدقيق الخاص بالرقابة المنجزة على الشخص المعنوي، والمستفيدين الحقيقيين، والمسيرين، والمساهمين/الشركاء المباشرين، والوكلاء/الممثلين القانونيين.
نتيجة الرقابة تجاه صفة الأشخاص المعرضين سياسيا	الاحتفاظ بمسار التدقيق الخاص بالرقابة المنجزة على المستفيدين الحقيقيين، والمسيرين، والوكلاء/الممثلين القانونيين للزبون، وأفراد عائلاتهم، والأشخاص المرتبطين بهم ارتباطا وثيقا.

IV. العناصر الواجب جمعها في إطار معرفة الزبون(KYC) لمنظمة غير هادفة للربح (OBNL)	
العناصر المكونة لملف KYC	العناصر الواجب جمعها
إثبات الهوية والنشاط المهني	- نسخة مطابقة للأصل من القانون الأساسي للجمعية/المؤسسة. - نسخة مطابقة للأصل من محضر آخر جمعية عامة متضمن تعيين أعضاء المكتب. - نسخة مطابقة للأصل من وثيقة هوية الرئيس وأمين الصندوق.
منتجات وخدمات الزبون	جمع العناصر المتعلقة بالتدفقات المنتظرة على حساب علاقة الأعمال وطبيعة المنتجات والخدمات المنتظرة، لا سيما: - تراخيص جمع الأموال. - بطاقة تصريح بالوضعية المالية مؤرخة وموقعة من الممثل القانوني والوثائق الثبوتية. - آخر تقرير سنوي للنشاط. - المشروع الجمعوي. - عقد الرعاية. - رسالة الاستفادة من منحة أو هبة. - آخر تقرير لمحافظ الحسابات. - أي وثيقة أخرى يصادق عليها خبير محاسب أو طرف آخر مستقل تثبت الوضعية المالية.
المسيرون	وثائق تثبت هوية المسيرين والأشخاص الذين يمارسون سلطة التسيير، على غرار: - بطاقة التعريف الوطنية/الإقامة. - محضر الجمعية العامة. - القانون الأساسي. - إثبات عنوان ساري الصلاحية.
الأشخاص المخولون للتصرف في الحساب	- وثيقة هوية سارية الصلاحية. - إثبات للعنوان ساري الصلاحية. - إثبات صلاحيات الشخص الحاصل على الوكالة أو ما يعادلها.

نتيجة الرقابة إزاء القائمة الوطنية للعقوبات أو القائمة الموحّدة لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.	الاحتفاظ بمسار التدقيق الخاص بالرقابة المنجزة على الشخص المعنوي، والمستفيدين الحقيقيين، والمسيرين، والوكلاء/الممثلين القانونيين.
نتيجة الرقابة تجاه صفة الأشخاص المعرضين سياسيا	الاحتفاظ بمسار التدقيق الخاص بالرقابة المنجزة على المستفيدين الحقيقيين، والمسيرين، والوكلاء/الممثلين القانونيين، وأفراد عائلاتهم، والأشخاص المرتبطين بهم ارتباطا وثيقا.

الملحق II

استبيان معرفة الزبون -شخص طبيعي

1. المعلومات والغرض من فتح الحساب:

غرض الفتح:

توطين الدخل☐ حساب شيك ☐ ادخار ☐ حساب الأجانب بالدينار الجزائري القابل للتحويل (CEDAC) ☐ قروض ☐

المنتجات البنكية الإلكترونية: بطاقة دفع وطنية ☐ بطاقة دفع دولية ☐ أخرى ☐ _____

عملة الحساب:

دينار ☐ أخرى ☐ _____

تاريخ الفتح: ____/____/_____

رقم الحساب الممنوح: _____

الصفة: صاحب الحساب ☐ وكيل ☐ أخرى: ☐_____

الوكالة: _____

2. الهوية الشخصية

اللقب: _____

الاسم: _____

اللقب الأصلي: _____

تاريخ الميلاد: ____/___/_____ المكان: _____

بلد الميلاد: _____

الجنسية: _____

وضعية الإقامة: مقيم ☐ غير مقيم ☐

العنوان: _____

3. الحالة المدنية والوضعية العائلية

اسم الأب: _____

لقب واسم الأم: _____

الحالة العائلية: أعزب ☐ متزوج(ة) ☐ مطلق(ة) ☐ أرمل(ة) ☐

لقب واسم الزوج/الزوجة (إذا كان متزوجا): _____

4. شخص معرض سياسيا (PPE)

هل تشغل أو سبق لك أن شغلت وظيفة عليا: نعم ☐ لا ☐

إذا كانت الإجابة نعم، يرجى التحديد:

• الوظيفة الحالية/السابقة: _____

• فترة ممارسة الوظيفة: من____/____/_____ إلى ____/____/_____

• بلد ممارسة الوظيفة: _____

• إذا كانت هناك صلة عائلية بشخص معرض سياسيا، يرجى التحديد:

_____

5. بيانات الاتصال

العنوان الشخصي: _____

الرمز البريدي: _____ المدينة: _____

الهاتف الثابت: _____

الهاتف المحمول: _____

البريد الإلكتروني: _____

6. وثيقة الهوية

رقم التعريف الوطني: _____

طبيعة الوثيقة: بطاقة وطنية ☐ جواز سفر ☐ أخرى: ☐ _____

الرقم: _____

تاريخ الإصدار: ____/____/_____ تاريخ الانتهاء: ____/____/_____

جهة الإصدار : _____

سلطة الإصدار: _____

7. الوضعية المهنية

المهنة/النشاط: _____

اسم المستخدم/المؤسسة: _____

العنوان المهني: _____

الهاتف المهني: _____

الصفة: أجير ☐ موظف ☐ تاجر ☐ حرفي ☐ فلاح ☐

مهنة حرة ☐ متقاعد ☐ بدون عمل ☐ طالب ☐ أخرى: ☐ _____

إذا كان مهنيا/تاجرا/حرفيا:

السجل التجاري/الاعتماد/بطاقة الحرفي/الفلاح:

رقم: _____ بتاريخ: ____/___/_____

رقم التعريف الجبائي (NIF): _____

رقم التعريف الإحصائي (NIS): _____

8. المعلومات المالية

مصدر الموارد الرئيسية:

راتب ☐ مداخيل مهنية ☐ معاش ☐ تقاعد ☐ مداخيل إيجاريه ☐ ريوع ☐

مساعدات عائلية ☐ أخرى: ☐_____

تحديد: _____ دج / شهري ☐ سنوي ☐

التدفقات التقديرية (داخلة): نقدا: ☐_____ دج / شهري ☐ سنوي ☐

بعملة كتابية: ☐_____ دج / شهري ☐ سنوي ☐

التدفقات التقديرية (خارجة): نقدا: ☐_____ دج / شهري ☐ سنوي ☐

بعملة كتابية: ☐_____ دج / شهري ☐ سنوي ☐

9. كيفيات الاستعمال المتوقعة

إيداع/سحب نقدي ☐ تحويلات ☐ شيكات☐ اقتطاعات ☐

مدفوعات إلكترونية ☐ أخرى: ☐_____

التواتر التقديري: عرضي ☐ شهري ☐ أسبوعي ☐ يومي ☐

10. الالتزامات والتوقيعات

تصريح الزبون:

أنا الممضي أسفله _____، أشهد بصحة المعلومات المصرح بها أعلاه وألتزم بإبلاغكم بأي تغيير يطرأ على وضعيتي الشخصية أو المهنية أو المالية.

حرر بـ_____، بتاريخ ____/____/_____

توقيع الزبون: _____

لقب واسم مدير الوكالة/مسؤول مكتب البريد: _____

التوقيع: _____ التاريخ: ____/____/_____

ختم الوكالة

الملحق III

استبيان معرفة الزبون - شخص معنوي

1. المعلومات والغرض من فتح الحساب:

غرض الفتح:

حساب جاري تجاري ☐ وديعة لأجل ☐ حساب الأجانب بالدينار الجزائري القابل للتحويل (CEDAC) ☐ أخرى. ☐_____

المنتجات البنكية الإلكترونية: بطاقة دفع وطنية ☐ بطاقة دفع دولية ☐ أخرى ☐____

عملة الحساب:

دينار ☐ أخرى ☐_____

معلومات الفتح

تاريخ الفتح: ____/____/_____

رقم الحساب الممنوح: _____

الوكالة: _____

2. تعريف الشخص المعنوي

التسمية/الاسم التجاري: _____

الشكل القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة SARL ☐ مؤسسة ذات شخص وحيد EURL ☐

شركة ذات أسهم SPA ☐ شركة تضامن SNC ☐ شركة المساهمة البسيطة SPAS☐

جمعية ☐ مؤسسة ☐ أخرى: ☐ _____

تاريخ الإنشاء: _____/_____/_____

المدة: _____

رأس المال الاجتماعي: _____

الغرض الاجتماعي (النشاط الرئيسي والثانوي): _____

عنوان المقر الاجتماعي: _____

الرمز البريدي: _____ المدينة: _____

الهاتف: _____

البريد الإلكتروني: _____

الموقع الإلكتروني: _____

3. الوثائق التأسيسية

السجل التجاري:

رقم: _____ بتاريخ: ___/___/_____

رقم التعريف الجبائي (NIF): _____

رقم التعريف الإحصائي (NIS): _____

اعتمادات/تراخيص أخرى (تحدد): _____

تحديد المساهمين/الشركاء (خارج السوق المالي):

اللقب: _____ الاسم: _____

تاريخ ومكان الميلاد: ___/___/___ بـ _____

الجنسية: _____

رقم التعريف الوطني: _____

العنوان الشخصي: _____

الهاتف: _____ البريد الإلكتروني: _____

المساهمة في رأس المال: _____.%

شخص معرض سياسيا (PPE): نعم ☐ لا ☐

*إذا كانت الإجابة نعم، يرجى التحديد: _____

4. الممثلون القانونيون والمسيرون

أ. المسير/الرئيس/المدير العام:

اللقب: _____ الاسم: _____

تاريخ ومكان الميلاد: ___/___/___ بـ _____

الجنسية: _____

رقم التعريف الوطني: _____

العنوان الشخصي: _____

الهاتف: _____ البريد الإلكتروني: _____

شخص معرض سياسيا (PPE): نعم ☐ لا ☐

*إذا كانت الإجابة نعم، يرجى التحديد: _____

5. الأشخاص المخولون للتصرف في الحساب (وكيل)

اللقب: _____ الاسم: _____

الوظيفة: _____

تاريخ الميلاد: ___/___/____ رقم بطاقة التعريف الوطنية/جواز السفر/أخرى: _____

الهاتف: _____ البريد الإلكتروني: _____

التوقيع: _____ تاريخ التأهيل: _____/____/_____

رقم التعريف الوطني: _____

شخص معرض سياسيا (PPE): نعم ☐ لا ☐

*إذا كانت الإجابة نعم، يرجى التحديد: _____

6. المستفيدون الحقيقيون

المستفيد أو المستفيدون الحقيقيون:

(الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين يسيطرون على الشخص المعنوي)

اللقب: _____ الاسم: _____

تاريخ ومكان الميلاد: ____/____/____ الجنسية: _____

رقم التعريف الوطني/رقم جواز السفر: _____

العنوان: _____

نسبة السيطرة: _____ وسيلة السيطرة: أسهم مباشرة ☐

أسهم غير مباشرة ☐ أخرى: ☐_____

شخص معرض سياسيا (PPE): نعم ☐ لا ☐

*إذا كانت الإجابة نعم، يرجى التحديد: _____

7. المعلومات المالية

رقم الأعمال السنوي (آخر سنة مالية): _____

مجموع الأصول (آخر سنة مالية): _____

مجموع الأصول الثابتة (آخر سنة مالية): _____

الربح الصافي السنوي (آخر سنة مالية): _____

عدد العمال: _____

البنوك الشريكة الحالية: _____

قطاع نشاط الشركة: _____

التدفقات التقديرية (داخلة): نقدا: ☐_____ دج / شهري ☐ سنوي☐

بعملة كتابية: ☐_____ دج / شهري ☐ سنوي☐

التدفقات التقديرية (خارجة): نقدا: ☐_____ دج / شهري ☐ سنوي☐

بعملة كتابية: ☐_____ دج / شهري ☐ سنوي☐

8. كيفيات الاستعمال المنتظرة للحساب

تحصيلات الزبائن ☐ مدفوعات الموردين ☐ الأجور ☐

تحويلات دولية ☐ عمليات نقدية ☐ أخرى: ☐_____

• التواتر: يومي ☐ أسبوعي ☐ شهري ☐

• المبالغ المتوسطة: _____

• المصدر الرئيسي للأموال: _____

• الوجهة الرئيسية للأموال: _____

9. الالتزامات والتوقيعات

تصريح الممثل القانوني:

أنا الممضي أسفله _____، *بصفتي* _____

للشخص المعنوي _____، *أشهد بصحة المعلومات المصرح بها أعلاه وألتزم باسم الشركة بما يأتي:*

1. إقامة علاقات مطابقة للتشريع الساري؛

2. عدم استعمال الحساب في عمليات غير العمليات المتوقعة عادة؛

3. إبلاغكم بكل تغيير يتعلق بالشركة أو مسيريها أو هيكلها أو أنشطتها.

حرر بـ_____، بتاريخ _____/_____/_____

توقيع وختم الممثل القانوني:

_____

[الختم]

لقب واسم مدير الوكالة/مسؤول مكتب البريد: _____

التوقيع: _____ التاريخ: _____/_____/_____

ختم الوكالة